

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 rabia II 1419 - 11 août 1998

141^{ème} année

N° 64

Sommaire

Lois

Loi n° 98-66 du 4 août 1998 , autorisant l'adhésion de la République Tunisienne aux amendements du 7 novembre 1991, relatifs à la convention portant création de l'organisation maritime internationale	1735
Loi n° 98-67 du 4 août 1998 , autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit Stand-by	1735
Loi n° 98-68 du 4 août 1998 , autorisant l'adhésion de la République Tunisienne au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 sur le sauvegarde de la vie humaine en mer	1735
Loi n° 98-69 du 4 août 1998 , portant ratification de la convention de coopération administrative réciproque aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc	1735
Loi n° 98-70 du 4 août 1998 , portant ratification du traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu le 11 mai 1998 entre la République Tunisienne et la République Portugaise	1735
Loi n° 98-71 du 4 août 1998 , portant ratification du traité d'extradition conclu le 11 mai 1998 entre la République Tunisienne et la République Portugaise	1736
Loi n° 98-72 du 4 août 1998 , portant ratification de la convention consulaire conclue le 17 juillet 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique	1736
Loi n° 98-73 du 4 août 1998 , portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt	1736

Décrets et Arrêtés

Premier Ministre

Nomination d'un directeur	1738
Nomination d'un sous-directeur	1738

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 98-1543 du 27 juillet 1998, portant publication du protocole pour la répression d'actes illicites contres la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental	1738
Décret n° 98-1544 du 27 juillet 1998, portant publication de la convention pour la répression d'actes illicites contres la sécurité de la navigation maritime	1739
Nomination de chefs de division	1743

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 98-1559 du 4 août 1998, portant convocation du corps électoral de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Ben Arous	1743
Nomination de chefs de divisions	1744
Nomination d'un chef de bureau	1744
Nomination de chefs de subdivisions	1744
Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juillet 1998, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle	1744

Ministère des Finances

Nomination d'un directeur	1745
Nomination d'un chef de service	1745

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service	1745
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker à Sfax	1745

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Nomination d'un chef de service	1746
---------------------------------------	------

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne d'assurance pour le commerce extérieur	1746
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne d'assurance et de réassurance	1746
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de transport interurbain	1746
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation	1746
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales	1746

Ministère de la Culture

Nomination d'un chef de service	1746
---------------------------------------	------

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier de Sidi Shili - secteur A - relevant du périmètre public irrigué de Sidi Shili , Sidi Ali J'bini, des délégations de Béja Sud et Bou-Salem aux gouvernorats de Béja et Jendouba	1746
Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1998, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans l'extension du périmètre public irrigué du Cap Bon, des délégations de Slimène, Menzel Bouzelfa et Béni Khalled au gouvernorat de Nabeul	1747

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un inspecteur	1747
----------------------------------	------

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	1747
---	------

Loi n° 98-66 du 4 août 1998, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne aux amendements du 7 novembre 1991, relatifs à la convention portant création de l'organisation maritime internationale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne aux amendements à la convention portant création de l'organisation maritime internationale, annexés à la présente loi et adoptés par l'assemblée de l'organisation en vertu de sa résolution A.724 (17) du 7 novembre 1991.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1998.

Loi n° 98-67 du 4 août 1998, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit Stand-by (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne à la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit Stand-by, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 1995.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1998.

Loi n° 98-68 du 4 août 1998, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1998.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif à la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclu à Londres le 11 novembre 1988.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 98-69 du 4 août 1998, portant ratification de la convention de coopération administrative réciproque aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention de coopération administrative réciproque aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, annexée à la présente loi et conclue à Tunis le 6 mai 1998, entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1998.

Loi n° 98-70 du 4 août 1998, portant ratification du traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu le 11 mai 1998 entre la République Tunisienne et la République Portugaise (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le traité d'entraide judiciaire en matière pénale annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 11 mai 1998, entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1998.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 98-71 du 4 août 1998, portant ratification du traité d'extradition conclu le 11 mai 1998 entre la République Tunisienne et la République Portugaise (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le traité d'extradition annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 11 mai 1998, entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1998.

Loi n° 98-72 du 4 août 1998, portant ratification de la convention consulaire conclue le 17 juillet 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention consulaire annexée à la présente loi, conclue à Athènes le 17 juillet 1996, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1998.

Loi n° 98-73 du 4 août 1998, portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1998.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

I. Mesures relatives à l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière
Réduction du taux de l'impôt

Article premier - Les dispositions du paragraphe III de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont modifiées comme suit :

III. Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et II du présent article :

1 - La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :

- 10% lorsque la cession intervient au cours de la période de dix ans à compter de la date de possession.

- 5% lorsque la cession intervient après dix ans à compter de la date de possession.

2 - La plus-value au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :

- 25% lorsque la vente est faite aux agences foncières, touristique, industrielle et de l'habitat ou à la société nationale immobilière de Tunisie ou à la société de promotion des logements sociaux ou à des personnes qui s'engagent dans le contrat de cession à réserver les terres objet de la cession pour l'aménagement d'une zone industrielle conformément à la législation en vigueur, durant les cinq années qui suivent la date d'acquisition. En cas de non respect de ces conditions, l'acquéreur supporte la différence entre l'impôt dû au taux de 50% de l'impôt payé, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.

- 50% dans les autres cas.

L'impôt payé au titre de ces plus-values est libératoire de l'impôt sur le revenu.

Suppression de l'impôt minimum au titre de la plus-value immobilière

Art. 2. - Est supprimée de l'alinéa "f" du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la phrase suivante :

"Toutefois, l'impôt dû au titre de la plus-value immobilière ne peut être inférieur dans tous les cas à 2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte".

Détermination du champ d'application de l'impôt sur la plus-value immobilière

Art. 3. - Le paragraphe 2 de l'article 27 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifié comme suit :

"2 - La plus-value de cession des droits sociaux dans les sociétés immobilières, des terrains à bâtir situés dans les plans d'aménagement urbain et les périmètres d'intervention foncière ou d'immeubles bâtis, sauf lorsque la cession est faite au conjoint, aux ascendants, aux descendants ou dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou en cas de cession de biens hérités ou de l'habitation principale dans la limite d'une superficie globale ne dépassant pas 1000 m² y compris les dépendances bâties et non bâties".

Art. 4. - Le paragraphe 3 de l'article 27 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifié comme suit :

"3. La plus-value de cession de lots ou parties de lots dont l'origine de propriété provient de la cession, autre que par voie d'échange, de terres domaniales à vocation agricole et qui ont perdu cette vocation".

Art. 5. - Le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 28 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifié comme suit :

"Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole l'obtention de la main-levée avant la date de la cession définitive de ces terres, la plus-value est déterminée sur la base de la valeur desdits biens fixée par un expert du domaine de l'Etat".

Amélioration des modalités de recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière

Art. 6. - Est abrogé le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 60 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacé par ce qui suit :

" La main-levée ne peut être délivrée aux attributaires de terres domaniales à vocation agricole par voie de cession qu'après justification du paiement de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière. La main-levée en question peut être délivrée après le dépôt de la déclaration initiale de la plus-value et la justification du paiement de l'impôt sur cette base sauf reprise par l'Etat des terres conformément à la législation en vigueur.

En cas de non déclaration de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code, les services du contrôle fiscal peuvent, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification d'une mise en demeure à l'intéressé selon les procédures prescrites par le paragraphe II de l'article 67 du présent code, constater une avance dans les écritures du receveur des finances compétent au titre dudit impôt au taux de 2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte. Dans ce cas, les procédures prévues par le paragraphe VII de l'article 67 du présent code sont applicables.

La constatation n'a pas lieu s'il est justifié que l'impôt a fait l'objet d'une retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code.

II. Dispositions relatives aux droits d'enregistrement

Suppression du droit de préemption

Art. 7. - Les dispositions de l'article 113 du code des droits d'enregistrement et de timbre, sont abrogées.

Réduction du tarif d'enregistrement des donations et des successions entre ascendants et descendants et entre époux

Art. 8. - Les dispositions prévues par le premier tiret du n° 16 de l'article 20 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Nature des actes et des mutations	Taux
- Entre ascendants et descendants et entre époux	2,5%
- Entre frères et soeurs	5%

Relèvement du montant des abattements de l'actif successoral

Art. 9. - Est relevé à 5000 dinars le montant de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 51 du code des droits d'enregistrement et de timbre et est relevé à 30 000 dinars le montant de l'abattement total prévu au même paragraphe.

Art. 10. - Est relevé à 10 000 dinars de l'abattement supplémentaire revenant à chaque héritier handicapé prévu au paragraphe II de l'article 51 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

Exonération de la renonciation à l'héritage du droit d'enregistrement sur les donations

Art. 11. - Est ajouté au code des droits d'enregistrement et de timbre sous le titre "exonération de la renonciation à l'héritage des ascendants au profit des descendants", un article 38 bis libellé comme suit :

Art. 38 bis : Est exonérée du droit d'enregistrement sur les donations la renonciation à l'héritage des ascendants au profit des descendants. Les bénéficiaires des biens sont substitués à l'héritier principal dans le paiement du droit d'enregistrement sur les successions.

III. Date d'entrée en vigueur de la loi

Art. 12. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux cessions et mutations effectuées avant sa promulgation à condition que l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière soit payé et l'enregistrement des contrats, écrits et déclarations soit effectué dans un délai n'excédant pas une année à partir de la date de promulgation de la présente loi, sans que l'application des dispositions prévues par le présent article aboutisse à la restitution des sommes acquittées, conformément à la législation en vigueur, avant la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1541 du 29 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Cherif, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur au bureau des recherches et perspectives administratives à la direction générale des réformes et perspectives administratives, au Premier ministère.

Par décret n° 98-1542 du 29 juillet 1998.

Madame Saloua Suissi, bibliothécaire, est chargée des fonctions de sous-directeur de la direction de la planification au Premier ministère.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 98-1543 du 27 juillet 1998, portant publication du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 97-82 du 15 décembre 1997, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plan continental,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, le protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

Les Etats parties au présent protocole,

Etant parties à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime,

Reconnaissant que les raisons pour lesquelles la convention a été élaborée s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental,

Tenant compte des dispositions de ladite convention,

Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent protocole continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1 - Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles 10 à 16 de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime * (ci-après dénommée la convention) s'appliquent également mutatis mutandis aux infractions prévues à l'article 2 du présent protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l'encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

2 - Dans les cas où le présent protocole n'est pas applicable conformément au paragraphe I, ses dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat partie autre que l'Etat dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.

3 - Aux fins du présent protocole, plate-forme fixe désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou à d'autres fins économiques.

Article 2

1 - Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement :

a) s'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou

b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme, ou

c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité, ou

d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité, ou

e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéas a) à d), que celle-ci ait été commise ou tentée.

2 - Commet également une infraction pénale toute personne qui :

a) tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe I, ou

b) incite une autre personne à commettre l'une de ces infractions, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction, ou

c) menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b) et c) du paragraphe I, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

Article 3

1 - Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 quand l'infraction est commise :

a) à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe alors qu'elle se trouve sur le plateau continental de cet Etat, ou

b) par un ressortissant de cet Etat.

2 - Un Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions :

a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat,

b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat, est retenu, menacé, blessé ou tué, ou

c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3 - Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au secrétaire général de l'organisation maritime internationale (dénommé ci-après le secrétaire général). Si ledit Etat partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au secrétaire général.

4 Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5) Le présent protocole n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

Article 4

Aucune disposition du présent protocole n'affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur la plateau continental.

Article 5

1 - Le présent protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au siège de l'organisation maritime internationale (dénommée ci-après l'organisation), à la signature de tout Etat qui a signé la convention. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.

2 - Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

c) adhésion.

3) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.

4 - Seul un Etat qui a signé la convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou qui a ratifié, accepté, approuvé la convention ou y a adhéré, peut devenir partie au présent protocole.

Article 6

1 - Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois Etats ont, soit signé le protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, le présent protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la convention.

2 - Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

Article 7

1 - Le présent protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

2 - La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général.

3 - La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

4 - Une dénonciation de la convention par un Etat partie est réputée être une dénonciation du présent protocole par cette partie.

Article 8

1 - Une conférence peut être convoquée par l'organisation en vue de réviser ou de modifier le présent protocole.

2 - Le secrétaire général convoque une conférence des Etats parties au présent protocole pour réviser ou modifier le protocole, à la demande d'un tiers des Etats parties ou de cinq Etats parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

3 - Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement au présent protocole est réputé s'appliquer au protocole tel que modifié.

Article 9

1 Le présent protocole est déposé auprès du secrétaire général.

2 Le secrétaire général :

a) informe tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'organisation :

i) de toute nouvelle signature ou dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date,

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent protocole,

iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet,

iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent protocole ou de la convention, concernant le présent protocole,

b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les Etats qui l'ont signé ou qui y ont adhéré.

3 - Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies pour y être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 10

Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent protocole.

Fait à Rome le dix mars mille neuf cent quatre-vingt-huit.

Décret n° 98-1544 du 27 juillet 1998, portant publication de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 97-81 du 15 décembre 1997, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, la convention pour la répression d'actes

illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

Les Etats parties au présent convention,

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales et de la coopération entre les Etats,

Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu'il est prévu dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Profondément préoccupés par l'escalade, dans le monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement atteinte à la dignité des personnes,

Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime,

Considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale dans son ensemble,

Convaincus de l'urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, et à poursuivre et punir leurs auteurs,

Reappelant la résolution 40/61 de l'assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment "demandé instrument à tous les Etats, unilatéralement et en collaboration avec les autres Etats, ainsi qu'aux organes compétents de l'organisation des Nations Unies, de contribuer à l'élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à toutes les situations notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent les violations massives et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l'occupation étrangère - qui pourraient susciter des actes de terrorisme international et compromettre la paix et la sécurité internationales",

Rappelant en outre que la résolution 40/61 "condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et la sécurité de ceux-ci",

Rappelant également que, par la résolution 40/61, l'organisation maritime internationale était invitée à "étudier le problème du terrorisme exercé à bord de navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures qu'il y aurait lieu de prendre",

Ayant présenté à l'esprit la résolution A.584(14), en date du 20 novembre 1985, de l'assemblée de l'organisation maritime internationale, qui demandait la mise au point de mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages,

Notant que les actes de l'équipage qui relèvent de la discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente convention,

Affirmant qu'il est souhaitable de garder à l'étude les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le comité de la sécurité maritime de l'organisation maritime internationale,

Affirmant en outre que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente convention continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,

Reconnaissant la nécessité pour tous les Etats, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de respecter strictement les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente convention, "navire" désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.

Article 2

1 - La présente convention ne s'applique pas :

- a) aux navires de guerre, ou
- b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police, ou
- c) aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.

2 - Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.

Article 3

1 Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement :

- a) s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou
- b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire, ou
- c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire, ou
- d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire, ou

e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire, ou

f) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire, ou

g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéas a) à f), que celle-ci ait été commise ou tentée.

2 - Commet également une infraction pénale toute personne qui :

- a) tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe I, ou

b) incite une autre personne à commettre l'une des infractions prévues au paragraphe I, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction, ou

c) menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b) c) et e) du paragraphe I, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

Article 4

1 - la présente convention s'applique si le navire navigue ou si, d'après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d'eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d'un seul Etat, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les Etats adjacents.

2 - Dans les cas où la convention n'est pas applicable conformément au paragraphe I, ses dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat partie autre que l'Etat visé au paragraphe I,

Article 5

Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article 3 par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 6

1 - Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 3 quand l'infraction est commise :

a) à l'encontre ou à bord d'un navire battant, au moment de la perpétration de l'infraction, le pavillon de cet Etat, ou

b) sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer territoriale, ou

c) par un ressortissant de cet Etat.

2 - Un Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions :

a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat, ou

b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat, est retenu, menacé, blessé ou tué, ou

c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3 - Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au secrétaire général de l'organisation maritime internationale (dénommé ci-après "le secrétaire général"). Si ledit Etat partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au secrétaire général.

4 - Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 3 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5 - La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

Article 7

1 - S'il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa législation, tout état partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2 - Ledit Etat procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue d'établir les faits, conformément à sa propre législation.

3 - Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphes 1 du présent article est en droit :

a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle,

b) de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

4 - Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.

5 - Lorsqu'un Etat partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête à titre préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 8

1 - Le capitaine d'un navire d'un Etat partie (L' "Etat du pavillon") peut remettre aux autorités de tout autre Etat partie (L' "Etat destinataire") toute personne dont il a de sérieuses raisons de croire qu'elle a commis l'une des infractions prévues à l'article 3.

2 - L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d'entrer dans la mer territoriale de l'Etat destinataire avec à son bord toute personne qu'il se propose de remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux autorités de l'Etat destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.

3 - L'Etat destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s'il a des raisons de croire que la convention ne s'applique pas aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l'article 7. Tout refus de recevoir une personne doit être motivé.

4 - L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l'Etat destinataire les éléments de preuve ayant trait à l'infraction présumée qui sont en sa possession.

5 - Un Etat destinataire qui a accepté la remise d'une personne conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut à son tour demander à l'Etat du pavillon d'accepter la remise de cette personne. L'Etat du pavillon examine une telle demande et, s'il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l'article 7. Si l'Etat du pavillon rejette une demande, il communique à l'Etat destinataire les raisons qui motivent cette décision.

Article 9

Aucune disposition de la présente convention n'affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant l'exercice de la compétence des Etats en matières d'enquête ou d'exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.

Article 10

1 - L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert est tenu, dans les cas où l'article 6 s'applique, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non

commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

2 - Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus pour une telle procédure par les lois de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.

Article 11

1 - Les infractions prévues à l'article 3 sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2 - Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat partie requis à la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 3. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat partie requis.

3 - Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 3 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4 - Si nécessaire, entre Etats parties, les infractions prévues à l'article 3 sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant de la juridiction de l'Etat partie qui demande l'extradition.

5 - Un Etat partie qui reçoit plus d'une demande d'extradition émanant d'Etats qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l'article 7 et qui décide de ne pas engager de poursuites tient dûment compte, lorsqu'il choisit l'Etat vers lequel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l'Etat partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l'infraction.

6 - Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise en vertu de la présente convention au sujet de l'auteur présumé d'une infraction, l'Etat requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au paragraphe 3 de l'article 7, dans l'Etat requérant.

7 - S'agissant des infractions définies dans la présente convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre Etats Parties sont modifiées entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente convention.

Article 12

1 - Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2 - Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité, les Etats Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation nationale.

Article 13

1 - Les Etats Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 3, notamment :

a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions

destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires,

b) en échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions prévues à l'article 3.

2 - Lorsque le voyage d'un navire a été retardé ou interrompu, du fait de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 3, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l'équipage, doit faire tout son possible pour éviter que la navire, ses passagers, sont équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.

Article 14

Tout Etat Partie qui a lieu de croire qu'une infraction prévue à l'article 3 sera commise fournit, conformément à sa législation nationale, aussi rapidement que possible, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément à l'article 6.

Article 15

1 - Tout Etat Partie communique aussi rapidement que possible au secrétaire général, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :

a) aux circonstances de l'infraction,

b) aux mesures prises en application du paragraphes 2 de l'article 13,

c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d'extradition ou autre procédure judiciaire.

2 - L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au secrétaire général.

3 - Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le secrétaire général à tous les Etats Parties, aux membres de l'organisation maritime internationale (ci-après dénommée "l'organisation"), aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées.

Article 16

1 - Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.

2 - Tout Etat, peut au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une quelconque ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve.

Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général.

Article 17

1 - La présente convention est ouverte le 10 mars 1988 à Rome à la signature des Etats participant à la conférence internationale sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au siège de l'organisation à la signature de tous les Etats. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2 - Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente convention par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

c) adhésion.

3 - La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.

Article 18

1 - La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze Etats ont, soit signé la convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2 - Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

Article 19

1 - La présente convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

2 - La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général.

3 - La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 20

1 - Une conférence peut être convoquée par l'organisation en vue de réviser ou de modifier la présente convention.

2 - Le secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente convention pour réviser ou modifier la convention, à la demande d'un tiers des Etats Parties ou de dix Etats Parties, et ce dernier chiffre est plus élevé.

3 - Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente convention est réputé s'appliquer à la convention telle que modifiée.

Article 21

1 - La présente convention est déposée auprès du secrétaire général.

2 - Le secrétaire général :

a) informe tous les Etats qui ont signé la présente convention ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'organisation :

i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date,

ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente convention,

iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet,

iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente convention,

b) transmet des copies certifiées conformes de la présente convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

3 - Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétaire

général de l'organisation des Nations Unies pour y être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 22

La présente convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente convention.

Fait à Rome le dix mars mille neuf cent quatre-vingt-huit.

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1545 du 29 juillet 1998.

Monsieur Mabrouk Abdennebi, conseiller des affaires étrangères est chargé des fonctions de chef de division des biens et intérêts privés des Tunisiens à l'étranger à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1546 du 29 juillet 1998.

Monsieur Abderrazak Landoulsi, administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de division Iran à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 98-1559 du 4 août 1998, portant convocation du corps électoral de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, relative au code électoral ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée,

Vu le décret n° 94-2 du 10 janvier 1994, fixant les circonscriptions électorales, le nombre des membres de la chambre des députés et la répartition des sièges par circonscription,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les électeurs de la circonscription électorale du gouvernorat de Ben Arous sont convoqués le dimanche 27 septembre 1998 pour l'élection d'un membre de la chambre des députés, et ce, en vue de combler la vacance enregistrée aux sièges affectés à ladite circonscription électorale.

Art. 2. - Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et clos à 18 heures.

Art. 3. - Les candidatures pour les élections législatives partielles mentionnées à l'article premier du présent décret seront déposées conformément aux dispositions du code électoral du dimanche 30 août 1998 à zéro heure au samedi 5 septembre 1998 à minuit.

Art. 4. - La campagne électorale sera ouverte du dimanche 13 septembre 1998 à zéro heure et se poursuivra jusqu'à vendredi 25 septembre 1998 à minuit.

Art. 5. - Est octroyée à chaque liste de candidats une prime au titre d'aide au financement de la campagne électorale, et ce, sur la base de trente dinars pour chaque mille électeurs au niveau de la circonscription électorale.

Art. 6. - La prime susvisée est octroyée conformément aux conditions prévues par l'article 45 bis du code électoral, et conformément à des modalités qui seront définies par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des finances.

Art. 7. - Les ministres de l'intérieur et des finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1547 du 29 juillet 1998.

Monsieur Brahim Saïda inspecteur central du travail est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Gafsa avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1548 du 29 juillet 1998.

Monsieur Abdeljelil Daya administrateur est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Kairouan avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1552 du 29 juillet 1998.

Monsieur Abdeljelil Zekhama ingénieur divisionnaire est chargé des fonctions de chef de bureau de la planification et de la programmation au secrétariat général du ministère de l'intérieur avec rang et prérogatives de sous directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1549 du 29 juillet 1998.

Monsieur Béchir Bejaoui ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes régionaux à la division du conseil régional au gouvernorat de Bizerte avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1550 du 29 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Yaïch documentaliste est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de l'ariana avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-1551 du 29 juillet 1998.

Monsieur Brahim Majdi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études, des statistiques et du suivi au commis des quartiers au gouvernorat de Tozeur avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juillet 1998, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996, portant statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Arrête :

Article premier. - Les architectes sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et ayant poursuivi avec succès le cycle complet d'études supérieures d'une durée minimum de quatre (04) années après la baccalauréat, ayant satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet, ou les candidats dont les diplômes et les études sont équivalents au cycle d'études prévu par ce paragraphe.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en cours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A) lors du dépôt des candidatures :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie de la carte d'identité nationale non certifiée conforme à l'original ,
- 3) une copie du diplôme non certifiée conforme à l'original accompagnée, pour les diplômes étrangers d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-mentionnées une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs venant en déduction de l'âge maximum de l'intéressé.

B) après la réussite au concours :

Tout candidat ayant réussi au concours doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,
- 2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée définitivement après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen et ce par :

- le ministre de l'intérieur si le concours est ouvert au profit du ministère ou des conseils régionaux,
- le gouverneur si le concours est ouvert au profit des municipalités sous sa tutelle,
- le président de la commune si le concours est ouvert au profit de la municipalité.

Art. 6. - L'épreuve orale du concours externe susvisé sera appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 7. - Le concours externe comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
L'épreuve orale :		
- préparation :	30 mn	1
- exposé :	15 mn	
- discussion :	15 mn	

Art. 8. - L'épreuve orale se déroulera en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Il est attribué à l'épreuve orale une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

Art. 10. - Nul n'est admis s'il n'a obtenu un minimum de dix (10) points.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats déclarés admis seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté de l'autorité compétente sur proposition du jury du concours.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes est arrêtée par le ministre de l'intérieur ou le gouverneur ou le président de la commune et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours.

Tunis, le 29 juillet 1998.

Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**Annexe de l'arrêté fixant le règlement
et le programme du concours externe sur épreuves
pour le recrutement d'architectes au ministère de l'intérieur
et les collectivités locales
(conseil régionaux, communes) sous tutelle**

- 1 - L'organisation de la profession d'architecte :
 - Aspects législatifs, réglementaires et institutionnels
- 2 - Les marchés publics :
 - Passation des marchés études (concepteurs)
 - Passation des marchés travaux (entreprises)
 - Pièces constitutives d'un marché public
- 3 - Définition exigentielle des bâtiments :
 - Exigences d'habitabilité psychophysiologiques
 - Exigences d'habitabilité sociologiques
 - Exigences économiques
- 4 - La sociologie appliquée à l'habitat :
 - Adaptation du logement à la vie familiale
 - Intimité et appropriation
 - Adaptation au mode de vie
- 5 - Le processus de la conception :
 - La programmation
 - La connaissance des données géo-physiques
 - Les normes et règlements
 - Le synopsis (définition des solutions, leur justification)
 - Les étapes d'élaboration et les intervenants.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1553 du 29 juillet 1998.

Monsieur Rachid Hadjlaoui, conseiller des services publics est chargé des fonctions de directeur de la planification et de l'évaluation à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Par décret n° 98-1544 du 29 juillet 1998.

Monsieur Moetez Adhoum, inspecteur central au ministère des finances est chargé des fonctions de chef de service de la législation et de la réglementation à la direction générale du trésor.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1555 du 29 juillet 1998.

Le Dr. Bel Hadj Aissa Ahmed Faouzi, médecin de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital du Kef (sce. des consultations externes et urgences).

Par arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 1998.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.

- Docteur Moncef daoued : président du comité médical.

- Docteur Abdelaziz Jaoua : médecin chef de service
- Docteur Abdelmajid Zahaf : médecin chef de service
- Docteur Sonia Bouzguenda née Ben Hamed : médecin chef de service
- Docteur Hamida Turki née Megdiche : représentante des médecins maîtres de conférences agrégés et médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital.
- Docteur Sonia Boudaya : représentante des médecins assistants hôpitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital.
- Monsieur Mounir Hamza : représentant du personnel para-médical exerçant au sein de l'hôpital.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 98-1556 du 29 juillet 1998.

Mademoiselle Samia Gharbia, administrateur est chargée des fonctions de chef de service du suivi de l'indemnisation et des acquisitions amiables à la direction des opérations foncières relevant de la direction générale des affaires foncières, juridiques et contentieuses au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 29 juillet 1998.

Monsieur Khaled Salhi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisienne d'assurance pour le commerce extérieur en remplacement de Monsieur Bouallègue Ben Bouallègue .

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 29 juillet 1998.

Madame Khedija Chahloul est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisienne d'assurances et de réassurances en remplacement de Monsieur Bouallegue Ben Bouallegue .

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 29 juillet 1998.

Madame Sarra Rejeb est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de transport interurbain, et ce en remplacement de Monsieur Mahmoud Ben Fadhl.

Par arrêté des ministres du développement économique et du transport du 29 juillet 1998.

Monsieur Salaheddine Abdessalem est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie Tunisienne de navigation et ce en remplacement de Monsieur Amor Essafi

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 29 juillet 1998.

Le colonel Mohamed Faouzi Eljaoui est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales et ce en remplacement du colonel Naji El Fekih.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 98-1557 du 29 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Lazhar Khelaïfi, bibliothécaire est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre national de communication culturelle au ministère de la culture.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier de Sidi Shili - secteur A - relevant du périmètre public irrigué de Sidi Shili , Sidi Ali J'bini, des délégations de Béja Sud et Bou-Salem aux gouvernorat de Béja et Jendouba.

le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n°63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 94-265 du 31 janvier 1994, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Shili, Sidi Ali J'bini,

Vu l'arrêté du 12 avril 1994, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Shili Sidi ALi J'bini,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernorat de Béja le 24 juin 1997,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier de Sidi Shili - secteur A - relevant du périmètre public irrigué de Sidi Shili, Sidi Ali J'bini, des délégations de Béja Sud et Bou-Salem aux gouvernorats de Béja et Jendouba et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1998

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1998, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans l'extension du périmètre public irrigué du Cap Bon, des délégations de Slimène, Menzel Bouzelfa et Béni Khalled au gouvernorat de Nabeul.

le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n°63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment son article 13,

Vu le décret n° 83-1175 du 8 décembre 1983, portant création d'un périmètre public irrigué du Cap Bon,

Vu le décret n° 98-33 du 12 janvier 1998, portant extension du périmètre public irrigué du Cap Bon des délégations de Slimène, Menzel Bouzelfa et Béni Khalled au gouvernorat de Nabeul

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 susvisées est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans l'extension du périmètre public irrigué du Cap Bon, des délégations de Slimène, Menzel Bouzelfa et Béni Khalled au gouvernorat de Nabeul, objet du décret n° 98-33 du 12 janvier 1998 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000ème annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1998

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 98-1558 du 29 juillet 1998.

Monsieur Rafik Khenissi, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif et financier de la jeunesse et des sports à l'inspection générale au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.